吉林省天蚨股权投资基金有限公司

投资管理制度（试行）

第一章 总则

第一条 为加强公司治理、规范公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金募集行为管理办法》及相关法律、法规的规定，及公司相关决议，制定本制度。

第二条 本制度所称投资业务，是指公司所从事的符合中国证监会、中国基金业协会等监管机构认可的以下业务：

（一）直接对企业进行股权投资，以及符合相关法律法规、部门规章及自律规则规定的债权投资（以下简称直接投资）；

（二）直接投资于股权投资基金或设立股权投资基金进行投资（以下简称“基金投资”）；

（三）为客户提供与股权投资相关的投资顾问服务。

第三条 投资管理制度体系是指公司为了防范和化解风险，保护资产的安全与完整，保证经营活动合法合规和有效开展，

在充分考虑外部环境的基础上，通过制定和实施一系列组织机制、管理办法、操作流程与控制措施形成的系统。

第四条 本制度适用于公司参与投资管理业务相关的部门和人员。

第五条 公司投资管理业务采用集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。

第二章 投资管理制度的目标和原则

第六条 投资管理制度的总体目标

（一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；

（二）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。

第七条 投资原则

投资项目符合国家宏观经济政策和产业发展规划，具有良好的成长性和市场前景，有合适的投资退出途径，确保投资资金的安全性、收益性、流动性，公司在风险可控的前提下谋求较高的回报。

第八条 投资限制

（一） 不得直接投资于二级市场股票、期货、房地产、证券投资基金、评级 AAA 以下的企业债、信托产品、保险计划及其他金融衍生品；

（二） 不得进行债权投资，为股权投资标的匹配一定比例的借款的除外，但应当符合相关法律法规、部门规章及自律性规则的有关规定；

（三） 不得直接投资于经营性房地产业务；

（四） 不得为非所投资企业提供担保。所投资企业要求担保的，须经公司董事会同意；

（五） 不得从事未经董事会授权的其他业务。

第三章 投资决策机构

第九条 公司投资管理业务的运作部门主要包括：投资部、董事会、项目投资决策委员会。

第十条 立项评审会是直接投资和基金投资项目立项的评审决策机构，由投资部经理、投资经理、风控部经理组成，对时间要求紧迫的立项项目，可临时召开立项评审会。立项评审会对投资经理经筛选后提交申请立项的项目进行审查、评估，

做出批准或不批准立项的决定；

对准予立项的项目，由立项评审会成员签署《立项审批表》，对条件暂不成熟的项目，不具备投资价值或存在重大问题的项目，经批准可列入项目储备库由申请立项部门继续跟踪或终止。

第十一条 公司股东会是公司投资决策的最高权力机构，审批公司直接投资项目。

第十二条 项目投资决策委员会是基金投资决策的最高权力机构，成员的组成及决策程序按合伙协议或基金合同等约定执行。

第十三条 公司董事会就以下事项行使职权：

（一） 审议拟投资项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等；

（二） 对拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见，报股东会审议决策；

（三） 审议投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议意见；

（四） 提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务投资决策的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；

（五） 审议投资项目风险分析和控制措施，对公司风险及

管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善风险管理和内部控制的建议；

（六）制定投资业务基本制度及具体规则；

（七）审议向合伙企业任免委派代表，并对委派代表作出的表决意见进行委托授权；

（八）董事会议事规则及股东会授权的其他事宜。

第十四条 项目投资决策委员会就以下事项行使职权：

（一） 审议拟投资项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等；

（二） 对拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；

（三） 审议投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议意见；

（四） 审议投资项目风险分析和控制措施，对风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善风险管理和内部控制的建议；

（五）合伙人大会等授权的其他事宜。

第十五条 公司投资部对以下事项负责：

（一）具体落实公司的年度投资计划，结合实际对公司设定的投资策略、投资方式等进行分析和评估；

（二） 负责项目前期工作，包括搜集项目信息并筛选，建立项目储备库，参与资金募集，在考察过程中与相关中介机构沟通与协调等；

（三） 负责项目投资工作，包括立项前的调查、提交项目立项报告、组织尽职调查、提交投资建议书、设计投资方案及退出方案等；

（四） 负责投资项目的投后管理直到投资退出，按约定编制项目运营情况汇报，并在完成完整的募投管退后进行总结，形成项目总结报告；

（五） 负责组织项目初审、项目立项评审及项目投资决策委员会投资评审；

（六） 负责进行行业研究。

第十六条 公司设立风控部，负责投资业务的风险控制和合规管理，风控合规部的主要职责：

（一）组织建立和完善投资业务风控合规组织体系、监控体系；

（二）负责投资业务运作过程中的质量控制、风险管理、合规审查；

（三）公司要求的其他职责。

第四章 投资业务流程

第十七条 项目搜集

公司应主要通过以下途径获取项目：

（一）根据公司投资政策和年度投资计划，负责投资项目案源的挖掘、接洽。主要来源包括：股东推荐、主要合作伙伴推荐、合伙人推荐项目引申出来的项目、执行团队搜寻获得项目。

（二）投资经理跟踪和研究国内新技术以及资本市场的新热点，通过项目洽谈、寄送资料、报刊资料、电话查询、项目库推荐、访问企业或网上搜索等方式寻找项目信息，作好项目储备。

第十八条 项目初审

投资经理在接到商业计划书或项目介绍并有意进行项目跟进后十个工作日内，需向投资部项目初审会申报对该项目进行初步调查，提出可否投资的初审意见并填制《项目概况表》，经投资部项目初审会备案后，方可进入工作范围。

第十九条 签署保密协议

在要求提供完整的商业计划书之前，投资经理可与企业签署保密协议。

第二十条 立项申请与立项

项目初审后经搜集资料、初步调查，投资经理撰写项目立项建议书，报公司投资部进行内核，申请组织召开立项评审会。立项审批一般在五个工作日内完成。在落实立项审批批复相应前置条件或签订《股权投资框架合作协议》后，提交项目尽职调查方案，可申请进一步开展外部尽职调查。《股权投资框架合作协议》、项目尽职调查方案需总经理、董事长联签后执行。

第二十一条 尽职调查

项目尽职调查方案批准后，投资经理按公司《项目投资尽职调查管理办法》组织相应尽职调查团队开展尽职调查，并完成法务、财务尽职调查报告。尽职调查后，投资经理编写完整的《投资建议书》，尽职调查一般应在六十个工作日内完成。

第二十二条 董事会投资审查

公司根据投资经理的《投资建议书》及相关材料制定投资议案提交董事会形成相关决议。

第二十三条 项目投资决策委员会审查

公司根据投资经理的《投资建议书》及相关材料制定投资议案提交项目投资决策委员会形成《投资决策委员会决议》。在项目投资具体实施的过程中，若遇到因客观原因导致发生与投资决策委员会通过之相关投资决策不符的情况，投资经理应撰

写书面报告并提交投资决策委员会重新审查。

第二十四条 签订投资协议

经董事会或投资决策委员会审查同意进行投资的企业或项目，在落实审批意见、确定估值、经公司风控部及法律顾问审核相关合同协议后，由董事长或总经理或授权代表与合作对方签署《投资协议》等文件。

第二十五条 对项目企业的跟踪管理

在投资协议生效后，投资经理具体负责项目的跟踪管理，推动完成投资资金划转、工商变更、信息披露、各项决策会议召开、监控企业经营进展等事项，还应为企业提供战略性或策略性咨询等增值服务，使企业在尽可能短的时间内快速增值。

跟踪管理的具体内容有：

（一） 定期（每月或每季，视项目企业具体情况而定）取得企业财务报表、生产经营进度表、重要销售合同等，并分析整理《项目公司运营管理报告》；

（二） 参加企业重要会议，包括股东会、董事会以及《投资协议》中规定公司拥有知情权的相关会议并形成会议纪录；

（三） 每年至少两次对企业进行现场走访，了解企业经营状况、存在的问题、提出相关咨询意见并记录进入《项目公司运营管理报告》。

第二十六条 投资的退出

在项目立项之初，投资经理即要为项目设计退出方式，按照项目进展及时修订。具体的退出方式包括但不限于协议转让、挂牌转让、回购转让、上市转让等。项目投资退出后，投资经理应当负责办理撤销登记手续等相关事宜。

第二十七条 董事会或项目投资决策委员会审查退出方案，董事会或项目投资决策委员会根据投资协议约定或投资经理的《投资退出方案书》及相关议案进行决策，并形成决议。

在退出方案具体实施的过程中，若遇到因客观原因导致发生与董事会或投资决策委员会通过之相关投资决策不符的情况，投资经理应撰写书面报告并提交投资决策委员会重新决策。

第二十八条 项目总结

项目退出后，投资经理应当书写项目总结报告，对项目投资中的经验教训予以总结，以资参考。

第五章 基金投资管理

第二十九条 设立基金

公司可根据基金投资业务需要设立基金开展投资。公司设立基金开展投资，应符合以下要求：

（一）基金的投资方向不得违背国家宏观政策和产业政策；

（二）基金应当以非公开的方式向合格投资者募集资金，单只投资基金的投资者人数不得超过《证券投资基金法》、《公司法》、《合伙企业法》等法律规定的特定数量；

（三）公司募集基金，应当制定并签订基金合同、公司章程或者合伙协议等法律文件；

（四）公司不得以任何方式对基金的投资者的投资收益或者赔偿投资损失做出承诺；

（五）除基金合同另有约定外，基金应当由基金托管人托管；基金合同约定基金不进行托管的，应当在基金合同中明确保障基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制；

（六）监管机构规定的其他要求。

第三十条 管理基金

公司可自行管理基金，可受托管理其他投资基金。公司管理基金，应符合以下要求：

（一）公司应根据监管机构要求，履行管理人登记、基金备案等相关程序；

（二）公司应当加强投资者适当性管理，明确合格投资者的筛选标准，公平对待潜在投资者，审慎确定适当的资金筹集对象；

（三）公司管理投资基金应当坚持专业化管理原则，切实防范利益输送和利益冲突；公司及基金从业人员在处理与客户之间的利益冲突时，应当遵循客户利益优先的原则，在处理不同客户之间的利益冲突时，应当遵循公平对待客户的原则；

（四）公司应按照合同约定如实向投资者披露基金运作的重大信息，不得隐瞒或者提供虚假信息；

（五）公司应当根据监管机构的规定，及时填报并定期更新基金管理与运作的相关信息；

（六）公司应妥善保管基金投资决策、交易和投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料；

（七）监管机构规定的其他要求。

第三十一条 基金投资

公司参与本公司管理的基金份额认购、购买其他管理人管理的基金等基金投资应参照项目投资进行操作管理。基金投资应履行立项、尽职调查、投资决策、投资实施、投后管理、投资退出、投资总结等操作流程。

第六章 闲置资金投资管理

第三十二条 在有效控制风险、保持流动性的前提下，公司

可以现金管理为目的，将闲置资金投资于银行存款、购买国债、货币市场基金及其他固定收益类产品或董事会同意的其他安全方式。

第三十三条 公司投资部可根据公司在管基金产品闲置资金的情况，提出闲置资金投资及退出方案，经风控部审核、决策部门审批后组织实施。

第七章 人员管理

第三十四条 人员配备

公司应根据投资业务发展总体规划的需要，按照不相容岗位相分离的原则，为投资业务配备符合任职条件和专业胜任能力的人员。

第三十五条 人员选拔与聘用

公司应制定员工行为守则，将职业道德修养、专业胜任能力作为选拔和聘用业务人员的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，保持和提高投资业务人员执业水平。

第三十六条 人员培养

公司应加强投资业务人员诚信管理，树立正直、诚信的道德价值观，培养投资业务人员遵守法律、行政法规、监管规定、

自律规则以及行业公认的职业道德，恪守业务规则和行为规范，保证执业行为的合规性。

公司应加强投资业务人员尽责管理，保证投资业务人员遵守公司内部各项规章制度，勤勉工作，忠于职守，不侵害公司利益，切实履行对公司的责任和义务，接受公司的管理。

第三十七条 公司应强化投资业务人员的保密意识、合规意识和风险意识，公司应与投资业务重要岗位人员签订相关保密文件。

第八章 投资档案管理

第三十八条 本制度所称投资档案是指公司在投资活动中形成的、作为历史记录、项目工作底稿等保存起来以备考察的文字及以其他方式和载体记录的材料。

第三十九条 本制度所称投资档案包括项目投资考查及决策阶段档案、项目跟踪管理阶段档案、项目投资退出阶段档案三部分。

第四十条 项目投资决策阶段档案包括商业计划书、尽职调查方案、尽职调查报告、阶段性工作报告、立项审批表、投资建议书、资产评估报告、董事会或项目投资决策委员会决策意见表、投资协议以及企业所提供的相关资料等。

第四十一条 项目跟踪管理阶段档案包括企业季度、年度财务报表、审计报告、项目运营管理报告、重要会议纪录等。

第四十二条 项目投资退出阶段档案包括投资退出方案书、项目总结报告等。

第四十三条 投资档案按项目立卷，文件之间建立相应索引。

第四十四条 投资部负责投资档案的日常管理工作。

第九章 附则

第四十五条 本制度由投资部制定和解释。

第四十六条 本制度自董事会审议通过起之日实施。

项目概况表

项目名称	
项目来源	
执行团队	
行业板块	
项目所在地区	
联系人和联系方式	
主营业务或主要产品介绍	
项目优势	
主要问题和风险	
主要财务数据	
备注	

填报人：　　填制日期：

股权投资项目立项审批表

项目人员： **日期：** 年 月 日 **编号：**

项目名称	
所处行业	
投资架构	
基本情况	
财务数据	
投资亮点	
风险判断	
其他事项	
拟团队成员	
评审结论	
领导签字	
备注	

PPP 股权投资项目立项审批表

项目人员：　　日期：　　年　　月　　日　　编号：

项目名称			
项目基本情况			
项目实施机构			
项目总投资额			
项目年限			
项目公司			
项目公司注册资本			
项目公司股本结构	股东名称	认缴出资额（万元）	比例
项目进展情况			
项目投资分析			
项目融资计划			
资金需求数额			
资金使用计划			
立项审批意见			
结论			
立项会参会人员签字			

××××项目（全称）
投资建议书

项目建议书编制说明

（一）本文件是 XXXX 项目的指导性建议文件。

（二）本项目建议书，旨在结合项目所在的实际市场需求，分析项目的必要性，确定项目的实施原则和目标，并提出项目内容、方案框架、组织实施方式、投融资方案和效益评价等方面的初步设想。

（三）项目编制单位主要依据国家有关文件的精神、地方政府经济发展的宏观方向，并参考项目需求分析、项目专家对需求分析的评估意见，本着客观、公正、科学的原则，开展项目建议书编制工作。

（四）项目建议书需报送项目审批相关部门、项目单位和相关投融资机构，由收件各方提出修改意见，并由项目编制单位最终完善。

（五）项目建议书中所列内容，将成为指导项目实施的重要基础文件，在项目执行完毕前为保密文件，收件各方需严格保密封存，任何内容不得对外公布。

投资决策委员会

关于 XXX 项目投资决策审批表

【】于XX年X月X日在XX召开投资决策委员会投资决策评审会议，投决XXX项目，具体投决意见下：

姓名/职位	表决意见	本人签字

【】XXX 项目

投资经理 ：

经理签字：

项目放弃说明书

项目名称	
执行人员	
项目拟投资金额	
项目放弃理由	
主管领导意见	
放弃时间	

填报人：　　填报日期：

项目退出审批表

项目名称	
执行人员	
项目基本情况	
项目所处行业	
主要财务数据	
退出理由	
退出方式	
投资回报测算	
归档资料清单	
董事长/总经理审批签字	

填报人：　　填报日期：